

SURAT PERJANJIAN

antara

**PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA MAKASSAR**

dengan

PT KARYA TEKNIK MULIA

Dan

PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)

No : 308/U00000/2022-S0

No. : 0004/KTM/SPKLB3/IV2022

No.: KIMA/069/PS-DR/IV./2022.

Kontrak Jasa Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (untuk selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini *Senin* tanggal *07 (Tujuh)* bulan *03 (Maret)* tahun *2022 (dua ribu dua puluh dua)* oleh dan diantara :

- 1. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr.Muhammmad Ahsan** selaku perwakilan **Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar** yang diberikan wewenang Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. Kpts- 1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar, sebagai **(Penghasil limbah B3)** yang selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
- 2. PT. KARYA TEKNIK MULIA** adalah Badan Usaha Milik Swasta, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di **Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai, Kel Petojo Selatan Kec.Gambir Jakarta Blok C No. 105** yang dalam hal ini diwakili oleh **Dedi Setiawan** selaku **Kuasa Direktur** PT Karya Teknik Mulia sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Karya Teknik Mulia, yang pendirian dan anggaran dasarnya no AHU-00727.65.40.80.2014 dibuat dihadapan notaris Selly Purba notaris di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2014 dan persetujuan AHU-KEMENKUMHAM RI No. AHU-17684.40.10.2014 tanggal 16 Juli 2014 dan izin Pengangkutan

Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No SK.00137/AJ.309/1/DJPD/2019 tanggal 24 Juni 2019 sebagai **(Pengangkut limbah B3)**, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

III. PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (Persero) Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.15 Daya, Makassar yang diwakili oleh **Muhammad Mahmud** selaku **Direktur PT Kawasan Industri Makassar (Persero)**, demikian sah dan berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama PT Kawasan Industri Makassar (Persero), yang pendirian dan anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- Akta tanggal 31-03-1988 no. 55.
- Akta tanggal 11-08-1988 no. 21.

Keduanya dibuat dihadapan SOELEMEN ARDJASASMITA, SH pada waktu itu notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan sesuai surat keputusan Menteri Kehakiman, tanggal 31-08-1988 Nomor: C2-2863-HT.01.01.TH.88.

- Perubahan Anggaran Dasar terakhir, tanggal 29-07-2019 Nomor: 19 dibuat dihadapan Sunjoto, S.H. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan sesuai surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01-08-2019, Nomor: AHU-0045443.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kawasan Industri Makassar.

Akta perubahan susunan pengurus terakhir, tanggal 03 Agustus 2021, Nomor: 01 dibuat dihadapan Sukwanto Tandi, SH.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Gowa dan telah memperoleh keterangan sesuai surat Penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 09 Agustus 2021, Nomor: AHU-AH.01.03-0435734, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kawasan Industri Makassar sebagai **(Pengelola Limbah B3)** yang untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KETIGA”**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara masing-masing disebut **“Pihak”** dan secara bersama-sama disebut **“Para Pihak”**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya **menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**;

2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha **pengangkutan (transporter) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** yang telah mempunyai perijinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. PIHAK KETIGA adalah Badan Usaha Milik Negara yang telah memiliki mempunyai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dalam upaya pengolahan dan/atau pemusnahan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk menjalin kerjasama guna terlaksananya penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kontrak ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Definisi

Dalam Kontrak ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti atau arti tambahan untuk kepentingan PARA PIHAK, dengan rincian sebagai berikut :

“Kontrak” adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

“Perhitungan Biaya” berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang diatur dalam Kontrak tersendiri.

“Jasa” berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

“Limbah B3” (dalam Kontrak ini dapat pula disebut “Limbah”) adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lampiran 1) yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk diolah oleh PIHAK KETIGA.

“**Fasilitas**” berarti fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pemusnahan limbah B3 yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh PIHAK KETIGA, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan limbah B3 berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“**Transportasi**” berarti truk-truk dan / atau kendaraan-kendaraan lainnya yang berizin berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2: Ruang Lingkup Pekerjaan

- 2.1 PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah B3 yang dihasilkan dengan menggunakan Transportasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan kepada PIHAK KETIGA untuk diolah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan perizinan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada masing-masing Pihak yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2.3 PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan melaksanakan pekerjaan Jasa kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perhitungan Biaya pada saat limbah B3 diterima di fasilitas PIHAK KETIGA.
- 2.4 Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh PIHAK KEDUA dapat berubah-ubah sewaktu-waktu bergantung dari keadaan aktual di lokasi PIHAK PERTAMA.
- 2.5 Transportasi dan peralatan disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan Transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja yang berlaku.
 - b. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi.

- c. Pengisian limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam Transportasi yang disediakan PIHAK KEDUA harus sesuai kapasitas yang telah ditentukan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan
- 2.6 PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- 2.7 Perincian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud di atas setidaknya memuat mengenai jenis-jenis dan jumlah Limbah akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.
- 2.8 PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KETIGA estimasi waktu tiba limbah B3 yang diangkut ke fasilitas PIHAK KETIGA
- 2.9 PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus menerima Konfirmasi dari PIHAK KETIGA perihal kesanggupan PIHAK KETIGA untuk mengolah dan/atau memusnahkan Limbah B3 yang akan diangkut.
- 2.10 PIHAK KETIGA akan menyampaikan Konfirmasi kesanggupannya untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah B3 yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA tersebut, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pengolahan dan/atau pemusnahan yang tersedia pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.
- 2.11 Dalam Konfirmasinya, PIHAK KETIGA berhak melakukan penolakan terhadap sebagian atau seluruh jenis maupun jumlah limbah yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KETIGA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pengolahan dan/atau pemusnahan Limbah pada estimasi waktu tibanya Limbah yang akan diangkut PIHAK KEDUA.
- 2.12 Apabila jenis dan jumlah Limbah yang tiba di fasilitas PIHAK KETIGA lebih dari yang telah disampaikan dalam Konfirmasinya, maka PIHAK KETIGA berhak menolak sebagian atau seluruh Limbah tersebut.

- 2.13 Dengan ditandatanganinya Kontrak ini, maka Para Pihak dianggap telah menyetujui dan sepakat terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Kontrak ini.
- 2.14 PIHAK KETIGA berhak untuk mengembalikan limbah B3 dan/ atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, mengenakan biaya tambahan kepada PIHAK PERTAMA apabila limbah B3 yang telah dikirim berbeda dengan jenis dan jumlah limbah B3 yang terdapat dalam Perhitungan Biaya yang telah disepakati.
- 2.15 Ukuran berat (tonase) atau volume (M³) atas limbah B3 yang diangkut oleh PIHAK KEDUA berdasarkan timbangan/ pengukuran PIHAK PERTAMA dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA dan yang diterima difasilitas PIHAK KETIGA 3 berdasarkan pertimbangan/pengukuran PIHAK PERTAMA dengan disaksikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- 2.16 Atas penentuan berat dan/ atau volume seperti yang tercantum dalam ayat 2.15 tersebut diatas akan diterbitkan surat jalan oleh PIHAK KEDUA yang berisikan jenis, jumlah berat dan atau volume limbah B3 yang akan dikirim ke PIHAK KETIGA dengan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2.17 PIHAK KETIGA berhak menolak limbah B3 yang diangkut oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA apabila saat akan diserahkan kemasan limbah B3 telah rusak dan terjadi kebocoran, tidak terdapat label pada kemasan limbah B3 dan adanya perbedaan jenis dan selisih berat limbah B3 lebih dari 5 % pada saat penimbangan di tempat PIHAK KETIGA dengan berat pada Manifest limbah B3 dan surat jalan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3 : Jangka Waktu

Kontrak ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal **01 April 2022** sampai dengan **31 Maret 2023 ("Jangka Waktu Kontrak")** dan Kontrak ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4 : Pembayaran atas Biaya Jasa

- 4.1 Biaya Jasa dan mekanisme pembayarannya akan ditentukan oleh Para Pihak dengan ketentuan :

- a. PIHAK PERTAMA akan menanggung semua biaya pengangkutan dan pengolahan limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KEDUA sesuai mekanisme pembayaran yang sudah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA akan menanggung seluruh biaya pengolahan dan/atau pemusnahan limbah B3 dan pajak (bila ada) kepada PIHAK KETIGA sesuai mekanisme pembayaran yang telah disepakati antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - c. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada PIHAK KEDUA, kecuali dalam hal pengenaan biaya tambahan, sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 2 point (2.14)
 - d. PIHAK KEDUA tidak dapat menjadikan PIHAK PERTAMA sebagai alasan tertunda/terhambat/telat dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada PIHAK KETIGA
- 4.2 PIHAK PERTAMA dengan ini setuju dan sepakat untuk membayar biaya Jasa kepada PIHAK KEDUA. Selanjutnya, PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk membayar kewajiban biaya yang timbul atas pengolahan limbah B3 PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA berdasarkan Perhitungan Biaya yang disepakati selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan invoice oleh PIHAK KETIGA.

Pasal 5 : Perpajakan

- 5.1. PIHAK PERTAMA setuju untuk memotong PPH 23 atas pembayaran Jasa sehubungan dengan Kontrak ini kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan melaporkan pembayaran pajak tersebut kepada instansi pajak yang berwenang.
- 5.2. Pajak-pajak lainnya dimana PIHAK PERTAMA yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku harus menahan, memotong, menyetorkan dan melaporkan kepada Instansi Pajak yang berwenang sehubungan dengan pembayaran-pembayaran didalam Kontrak ini, PIHAK PERTAMA harus memberikan dokumen pemotongan Pajak Penghasilan pada saat pembayaran.
- 5.3. Keterlambatan dan/atau kelalaian menyetorkan dan melaporkan ke Instansi Pajak berwenang atas sejumlah pajak yang telah ditahan dan dipotong oleh PIHAK PERTAMA maka kerugian,

Pasal 6 : Tanggung Jawab Para Pihak

- 6.1 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan akibat yang mungkin timbul sebelum diserahkannya limbah B3 kepada PIHAK KEDUA.
- 6.2 PARA PIHAK wajib memiliki akun SIRAJA limbah B3 dan festronek untuk menjamin kelancaran administrasi pengelolaan limbah B3 berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 6.3 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA sampai ke tempat pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah B3 dan atau limbah medis di lokasi aktivitas usaha PIHAK KETIGA dengan standar dan prosedur yang berlaku dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan atau limbah Medis yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- 6.4 PIHAK KEDUA wajib menerima semua limbah B3 PIHAK PERTAMA serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan dan K3L di lokasi PIHAK PERTAMA pada saat Transportasi pengangkut limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA.
- 6.5 PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA apabila terjadi masalah berkaitan dengan limbah B3 sesuai dengan Kontrak ini.
- 6.6 PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup
- 6.7 PIHAK KETIGA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 7 : Pernyataan dan Jaminan

- 7.1 PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :
- a. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan Kontrak ini ditandatangani oleh Pihak yang berwenang.
 - b. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA saat ini tidak dalam keadaan pailit dan/atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit serta tidak dalam keadaan dilikuidasi.
 - c. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan kewenangannya untuk membuat dan melaksanakan Kontrak ini dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk sahny pembuatan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - d. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahnya yang sekarang dilakukan dan menyatakan mempunyai semua izin-izin yang sah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.
 - e. PIHAK KETIGA bergerak dalam aktivitas usaha pelaksanaan Jasa pemusnahan dan/atau pembakaran dengan Incinerator berkenaan dengan bahan-bahan limbah B3 dan telah mengembangkan keahlian yang disyaratkan untuk melaksanakan Jasa yang disetujui oleh Para Pihak.
 - f. PIHAK KEDUA menjamin semua Transportasi dan setiap Fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Kontrak ini memegang izin atau lisensi atau sertifikat atau rekomendasi persetujuan yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - g. PIHAK KETIGA menjamin dalam melaksanakan Jasa untuk PIHAK PERTAMA dengan cara yang aman dan layak kerja dan sesuai dengan semua ketentuan yang diatur oleh undang-undang, keputusan-keputusan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - h. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan limbah atau menggunakan vendor (pengolah lain) selama kontrak kerjasama ini masih berlaku. Jika

tetap menggunakan pengolah lain PIHAK KETIGA tidak bertanggung jawab apabila terdapat temuan limbah milik PIHAK PERTAMA diluar area plant PIHAK KETIGA.

- 7.2 PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bahwa:
- Limbah B3 yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah hasil kegiatan sendiri dan sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek – aspek material limbah B3 tersebut.
 - PIHAK PERTAMA menaati semua ketentuan yang diatur oleh undang – undang, keputusan – keputusan, ketetapan – ketetapan yang berlaku dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman selama PIHAK KEDUA berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 : Batas Tanggung Jawab

Pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau karena kecerobohan, kelalaian atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pihak yang bersangkutan yang disengaja atau tidak disengaja oleh para pegawai, agen atau kontraktornya dalam pelaksanaan Kontrak ini akan menjamin dan membebaskan Pihak lainnya dan para petugas, direktur, pegawai, agen, kontaktor, termasuk perusahaan afiliasinya, suksesornya dan yang menerima pengalihan dan semua perwakilannya yang bertindak dalam kapasitas profesinya, dari dan terhadap suatu dan semua hutang, kerugian, denda, tuntutan, ongkos dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan Kontrak ini (termasuk ongkos-ongkos pembelaan, penyelesaian dan imbalan jasa pengacara yang layak) yang salah satu atau semuanya menjadi beban, timbul, menjadi tanggung jawab atau mengakibatkan adanya pembayaran akibat dari cedera badan (termasuk kematian), kerusakan harta milik, pencemaran atau pengaruh buruk terhadap lingkungan atau pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan.

Pasal 9 : Perubahan Secara Tertulis

Tiada ketentuan dalam Kontrak ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak dalam Kontrak ini.

Pasal 10 : Korespondensi

10.1 Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantar langsung atau melalui *email* atau jasa kurir kepada Para Pihak, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil Para Pihak adalah sebagai berikut :

Pihak Pertama,

Alamat : Jl. Pajjaiyang Raya Kelurahan Sudiang Raya Biringkanaya Makassar
No. Tlpn : 0411-4821001
No. Fax : -
Up : Djoko Maryanto
Email : djoko.maryanto@pertamedika.co.id

Pihak Kedua,

PT. KARYA TEKNIK MULIA

Alamat : Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok C No.105 ,
Jakarta Pusat 10160
No. Tlpn : 021 – 3443025
No. Fax : 021 – 3443025
Up : Dedi Setiawan
Email : ptkaryateknikmulia@gmail.com

Pihak Ketiga,

PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM.15, Daya, Makaassar
No. Tlpn : 0411- 510-158
No. Fax : 0411-510-098
Up : Misbahuddin
Email : misbahuddin@ptkimamakassar.co.id

10.2 Dalam hal salah satu Pihak mengubah dan/atau mengalami perubahan alamat maka Pihak yang mengubah atau mengalami perubahan alamat tersebut di atas harus segera memberitahukan

alamat yang baru kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 11 : Kerahasiaan

- 11.1 Para Pihak akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi (“Informasi Rahasia”) yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Kontrak ini atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Kontrak dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Kontrak ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan, tanpa kesepakatan Pihak pengungkap untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 11.2 Dengan tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Kontrak ini, Para Pihak wajib, pada akhir atau saat berakhirnya Kontrak ini, mengembalikan dengan segera setelah permintaan semua dokumen yang berisi Informasi Rahasia atau bagian daripadanya, termasuk semua salinan, gambar statistik dan kutipan/petikan yang dibuat dari padanya, dan setelah itu tidak akan mengeksploitasi atau menggunakan Informasi Rahasia dimaksud untuk tujuan apapun, selain untuk kegiatan yang tercantum dalam Kontrak ini.
- 11.3 Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu PIHAK sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan PIHAK yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan, kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang:
- a) Dikembangkan sendiri oleh yang PIHAK lain,
 - b) Menjadi konsumsi publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh PIHAK yang tidak mengungkapkan),
 - c) Diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada pihak ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan,
 - d) Telah diketahui oleh PIHAK tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Kontrak ini.
 - e) Diterima secara benar oleh PIHAK yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
- 11.4 Para Pihak tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di

Kontrak ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Kontrak ini atau berdasarkan ijin tertulis dari Para Pihak.

- 11.5 Para Pihak tidak memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan. Para Pihak, dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian PIHAK lainnya atas klaim sehubungan dengan penggunaan informasi yang dipertukarkan.
- 11.6 Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kewajiban Para Pihak sehubungan dengan informasi rahasia yang diungkapkan baik PIHAK lain selama jangka waktu Kontrak ini tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Kontrak ini maupun akan terus berlaku tanpa batasan waktu.
- 11.7 Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, tetap berlaku walaupun Kontrak ini telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Kontrak ini.

Pasal 12 : Keadaan Darurat/*Force majeure*/Kahar

- 12.1. Suatu Pihak tidak akan dianggap telah wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban – kewajibannya berdasarkan Kontrak ini sejauh hal itu dibuktikan bahwa kinerjanya itu telah terhalang atau tertunda karena adanya Keadaan Darurat yakni setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), tindak-tindakan oleh musuh masyarakat, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.
- 12.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Kontrak Jasa ini untuk 3 (tiga) bulan lamanya, setelah masa pemberhentian sementara tersebut bahwa kewajiban tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

Pasal 13 : Pemisahan

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Kontrak ini yang karena suatu alasan tidak sah, illegal, atau tidak dapat diberlakukan, dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari Kontrak tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya.

Pasal 14 : Pengakhiran Kontrak

- 14.1 Kontrak ini dapat berakhir karena keputusan secara sepihak dari PIHAK KETIGA dan dapat pula berakhir dengan sendirinya jika salah satu Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan.
- 14.2 Kontrak dapat berakhir baik karena Jangka Waktu Kontrak telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Kontrak ini.
- 14.3 Para Pihak dapat mengakhiri Kontrak ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Kontrak yang diinginkan dan Pihak yang mengakhiri Kontrak harus memberitahukan alasan Pengakhiran Kontrak dalam Pemberitahuan Tertulis tersebut.
- 14.4 Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing Pihak tersebut.
- 14.5 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berkenaan dengan Kontrak ini sejauh pengesampingan itu diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan.

Pasal 15 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

- 15.1 Kontrak ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 15.2 Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Kontrak ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 15.3 Apabila upaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tidak tercapai paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diselesaikan secara

kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar ;

Pasal 16 : Lain-Lain

- 16.1 Setiap penambahan dan/atau perubahan pada Kontrak ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 16.2 Lampiran-lampiran berikut dengan perubahannya (apabila ada) yang melekat pada Kontrak ini mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 16.3 Para Pihak dengan ini menunjuk hukum Negara Republik Indonesia untuk mengatur persiapan, pelaksanaan dan penegakan dari Kontrak.
- 16.4 Semua bukti yang timbul sehubungan dengan Kontrak ini antara lain tidak terbatas pada surat-surat, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang telah dan/atau akan dibuat dan/atau ditandatangani di kemudian hari, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- 16.5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini termasuk dalam hal terdapat perubahan terhadapnya, akan diatur kemudian secara terpisah dalam bentuk Adendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penjanjian.
- 16.6 Jika terdapat dari ketentuan pada Kontrak yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kontrak, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak telah menerima satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

**RS PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA**



dr. Muhammad Ahsan MARS

A.n Direktur Utama

PIHAK KEDUA

PT. KARYA TEKNIK MULIA



Agung Wibowo

Direktur

PIHAK KETIGA

PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)



Muhammad Mahmud

Direktur

LAMPIRAN
KONTRAK KERJASAMA
No : 308/U00000/2022-S0

No. : 0004/KTM/SPKLB3/IV/2022

No.: KIMA...../...../...../.....

JENIS LIMBAH

NO	JENIS LIMBAH	KODE LIMBAH
1	INFEKSIUS	A 337-1
2		
3		

- **DISESUAIKAN DENGAN MANIFEST YANG DIKIRIM**